Пользовательское соглашение

Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении

«Игра» — проводимое Организатором в Месте оказания услуг соревнование, основанное на физической активности человека, направленное на физическое и интеллектуальное развитие человека, совершенствование двигательной активности и формирование здорового образа жизни человека, удовлетворяющее потребности человека в активном досуге, начинающееся в указанное в расписании Организатора время суток и проходящее в течение определенного непрерывного промежутка времени в соответствии с определенным Организатором сценарием и условиями, которые включают в себя в том числе соблюдение Правил.

«Место оказания услуг» — Локация виртуальной реальности, принадлежащая Организатору на законном основании, и выбранная Пользователем.

«Организатор» — лицо, оказывающее Услугу (Услуги) Пользователю.

«Персональные данные» — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

«Пользователь» — физическое лицо, осуществившее регистрацию на Сайте с целью бронирования Сеанса и/или пользования Услугами Организатора в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

«Правила» — обязательные для соблюдения при получении Услуг каждым Участником требования, включая, но не ограничиваясь: ограничения по возрасту, составу и количеству Участников в Игре, ограничения по состоянию здоровья Участника и его физическому состоянию и т. п. в зависимости от условий оказания Услуги определенного вида.

«Сайт» — ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу warpoint.ru, посредством которого обеспечивается предоставление информации об Услугах. Сайт дополнительно предоставляет Пользователю возможность через Интернет взаимодействовать с системой бронирования Игры на желаемое время (Сеанс), включая возможность получить имеющиеся описания, изображения, наличие и условия, а также стоимость бронирования Сеанса.

«Сеанс» — ограниченное временным промежутком посещение Пользователем Локации виртуальной реальности, связанное с участием в Игре.

«Услуга», «Услуги» — комплекс мероприятий, осуществляемых Организатором при проведении Игры, а также иных сопутствующих мероприятий в соответствии с

поручением Пользователя, Участника (его законного представителя) или иного лица, желающего принять участие в Игре лично или обеспечить участие в Игре иного лица (лиц).

«Участник» — физическое лицо, являющееся получателем Услуги (Услуг) по участию в Игре.

1. Общие положения:

1.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 435, ст. 437 ГК РФ и определяет условия оказания и получения Услуг, положения о бронировании Услуг, а также условия использования Сайта. Настоящее Соглашение является единым для всей партнерской сети WARPOINT.
1.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем и/или Участником (его законным представителем) согласия с его условиями в порядке, определенном пп. 1.3 настоящего Соглашения, и действует бессрочно до полного исполнения Организатором и Пользователем и/или Участником взятых на себя обязательств или до расторжения настоящего Соглашения в установленном законом порядке.

1.3. Проходя процедуру регистрации (посредством ввода своих Персональных данных) на Сайте, Пользователь считается подробно ознакомившимся и безоговорочно принявшим условия настоящего Соглашения в полном объеме без ограничений в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

В случае, если Пользователь не согласен полностью или в части с положениями настоящего Соглашения он не имеет права использовать материалы и сервисы Сайта, а также получать Услуги.

1.4. Организатор вправе в любой момент в одностороннем порядке и без какого-либо специального уведомления Пользователей внести изменения и/или дополнения в настоящее Соглашение, а также опубликовать обновленную версию Соглашения на Сайте. Изменения и/или дополнения, а равно обновленная версия настоящего Соглашения вступают в силу с момента их публикации на Сайте. В случае если Пользователь не согласен полностью или в части с измененными/дополненными положениями, а равно обновлённой версией Соглашения, он не имеет права использовать материалы и сервисы Сайта, а также пользоваться Услугами Организатора.

1.5. Если одно или несколько положений настоящего Соглашения являются или становятся недействительными в силу внесения изменений в действующее законодательство РФ или признанием их таковыми решением суда, вступившим в

законную силу, указанное не влечет недействительность иных положений настоящего Соглашения.

1.6. Условия использования материалов и сервисов Сайта, Услуг Организатора регулируются настоящим Соглашением и иными соглашениями (Политиками, Правилами), размещенными на Сайте.

1.7. Настоящее Соглашение действительно для лиц, приобретающих право на получение Услуг Организатора как посредством использования Сайта, так и непосредственно в Месте оказания услуг.

1.8. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте в сети Интернет по адресу https://warpoint.ru/rules.

2. Условия предоставления Услуг

2.1. Для получения Услуги Пользователь приобретает статус Участника в порядке, указанном в разделе 4 настоящего Соглашения, и бронирует Сеанс. Лицо, желающее получить Услуги, также вправе обратиться непосредственно к Организатору в Месте оказания услуг, чтобы принять участие в Сеансе на ближайшее время при наличии свободных мест.

2.2. К участию в Игре допускаются Участники, соответствующие Правилам допуска к игре в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения, забронировавшие и в полном объеме оплатившие Сеанс.

2.3. Часы работы Организатора и проведения Игр размещены на Сайте и в зоне информации на стенде в Месте оказания услуг.

2.4. Общий количественный состав Участников в Игре одновременно (в течение одного Сеанса) составляет не менее 2 и не более 10 человек. Максимальное число участников может зависеть от выбранной Игры. Продолжительность одного Сеанса составляет до 60 минут, включая подготовительный этап.

2.5. Осуществлением оплаты Сеанса Пользователь автоматически подтверждает, что он готов обеспечить присутствие на Игре Участников согласно п. 2.4 настоящего Соглашения, соответствующих требованиям Правил допуска к игре и иным положениям настоящего Соглашения.

2.6. В целях проведения надлежащей организации Игры Организатор вправе оказывать иные сопутствующие Услуги. Условия, порядок и стоимость оказания таких Услуг согласовывается Организатором и Пользователем/Участником дополнительно.

2.7. Организатор вправе организовывать различные стимулирующие мероприятия с целью привлечения внимания потенциальных Участников к Игре (акции, подарочные карты на участие и т. п.). Порядок и условия проведения стимулирующих мероприятий доводится до сведения Пользователя путем размещения соответствующей информации на Сайте, а также иными способами, определяемыми Организатором. Программы лояльности (стимулирующие мероприятия) Организатора размещены на Сайте в сети Интернет по адресу https://warpoint.ru/loyalty_system.

2.8. Сайт Организатора использует файлы Cookie (небольшие текстовые файлы, в которых хранится информация о действиях Пользователя на Сайте и пользовательские настройки. Файлы сохраняются на компьютере или мобильном устройстве Пользователя. Срок хранения каждого cookie зависит от его вида). Пройдя процедуру регистрации, Пользователь выражаете свое согласие на использование Сайтом cookies. Политика использования Организатором файлов cookie размещена на Сайте в сети Интернет по адресу https://warpoint.ru/cookie.

3. Бронирование, оплата Услуг

3.1. Оказание Услуг по организации Игры возможно только при условии их полной предоплаты в установленном объеме в порядке, определяемом настоящим Соглашением.

3.2. При бронировании Сеанса через Сайт Пользователь вводит свои данные и регистрирует участие в Игре для всех Участников. По факту успешного проведения бронирования Пользователь получает письмо от системы бронирования. Пользователь несёт полную ответственность за достоверность данных, указываемых при бронировании через Сайт, необходимых для идентификации Пользователя перед началом Сеанса.

3.3. Пользователь (Участники) оплачивают сумму в размере Стоимости Сеанса в Месте оказания услуг или посредством сторонних платежных сервисов, доступ к которым предоставлен Организатором (например, посредством интернет-эквайринга).

3.4. Бронирование Сеанса осуществляется в период не ранее двух недель до момента его проведения (при наличии возможности — ранее).

3.5. Стоимость участия в Игре на доступный для бронирования Сеанс указывается на Сайте и включает в себя стоимость участия для одного игрока. Стоимость для всех Участников рассчитывается исходя из количества, указанного Пользователем при бронировании и в соответствии с п. 2.4 настоящего Соглашения.

3.6. Оплата стоимости Услуг может осуществляться Пользователем или иным лицом по поручению Пользователя. При этом Сеанс бронируется на Пользователя, данные которого были указаны при регистрации на Сайте.

3.7. Бронирование Сеанса может быть перенесено на другую свободную дату или отменено не позднее чем за 24 часа до времени первоначально забронированного Сеанса.

4. Правила допуска к участию в Игре

4.1. К участию в Игре допускаются лица от 8 лет.

4.2. Участие в Игре лиц в возрасте от 8 до 13 лет (включительно) допускается только с письменного согласия и в присутствии родителей (законных представителей). Форма Согласия родителей (законных представителей) на участие в Игре размещено на Сайте в сети Интернет по адресу https://clck.ru/rdWjd.

4.3. Участие в Игре лиц в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) допускается без письменного согласия родителей (законных представителей).

4.4. Физическое, а также психологическое состояние Участника должно соответствовать условиям и порядку проведения Игры и участия в ней.

4.5. Запрещается допуск к участию в Игре следующих категорий лиц:

· лиц с ограниченными возможностями здоровья,

· лиц с психическими расстройствами любого рода в любом проявлении,

· лиц в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения,

· лиц в пачкающей или грязной одежде, без обуви,

· агрессивно настроенных лиц,

· лиц, не соблюдающих какие-либо иные условия настоящего Соглашения или не соответствующих указанным в настоящем Соглашении требованиям,

· любых иных лиц, в отношении которых существует вероятность того, что участие в Игре может спровоцировать риск возникновения какого-либо рода негативных последствий как для самого Участника, так и для Организатора (в том числе негативных последствий имущественного характера).

4.6. Организатор вправе запросить у Участника (его законного представителя) документальное подтверждение того, что он соответствует критериям участия согласно п. 4.1 — 4.3 настоящего Соглашения.

4.7. Непосредственно перед проведением Игры Организатор проводит инструктаж с Участниками и их законными представителями (в случае если Участник не достиг возраста 14 лет и законный представитель также присутствует в Месте оказания услуг) с целью более подробного описания правил проведения и участия в Игре, а также определения риска возникновения для Участников каких-либо негативных последствий по факту участия в Игре в соответствии с п. 4.4 — 4.5. настоящего Соглашения.

4.8. Организатор сохраняет за собой безусловное право отказать в оказании Услуг, в случае если у него возникают подозрения в отношении достоверности сообщаемых Участником (его законным представителем) данных, предусмотренных п. 4.1. — 4.3. настоящего Соглашения, а также в случае, если по итогам проводимого согласно п. 4.7. Соглашения инструктажа Организатор выявил риск возникновения для Участников каких-либо негативных последствий по факту участия в Игре.

4.9. Участник и/или его законный представитель вправе самостоятельно принять решение об отказе в участии в Игре в любой момент времени без объяснения причин при соблюдении условий, предусмотренных п. 3.7. настоящего Соглашения.

4.10. В случае если Организатор отказывает в оказании Услуг до момента начала Сеанса Игры, Организатор не взимает оплату за Услуги, за исключением случая, оговоренного в п. 3.7 настоящего Соглашения.

4.11. В случае если Участником нарушены условия Соглашения или Участником (его законным представителем) предоставлена недостоверная информация в соответствии с п. 4.1. — 4.3. настоящего Соглашения, которая опровергнута на основании представленных согласно п. 4.6. документов или иных доказательств, или Участник или его законный представитель добровольно отказался от участия в Игре после оплаты Сеанса, Организатор взимает с Пользователя неустойку за отказ от оказания Услуг в размере полной стоимости оплаченных Услуг, которые должны были быть оказаны.

4.12. Участник прибывает в Место оказания Услуг не позднее чем за 15 минут до начала забронированного Сеанса. При опоздании свыше 10 минут после начала забронированного Сеанса Сеанс отменяется.

4.13. До участия в Игре Участник предъявляет электронный билет (e-mail или смс-уведомление с подтверждением бронирования), в случае если бронирование Сеанса осуществлялось через Сайт.

4.14. Участники, не достигшие возраста 14 лет, прибывают и находятся в Месте оказания услуг вместе со своим законным представителем. Если участие в Игре предполагает, что Участник в возрасте до 14 лет будет оставлен без присмотра законных представителей, Участник не допускается к участию в Игре, Организатор имеет право отказать в оказании Услуг без возмещения стоимости Услуг.

4.15. Участники в возрасте от 14 до 18 лет могут прибывать в Место оказания услуг без своих законных представителей.

4.16. До участия в Игре Участники обязаны выполнить необходимые организационные и гигиенические требования Организатора, а также требования по обеспечению личной безопасности.

4.17. Во время участия в Игре запрещается курить, принимать пищу или напитки. Участники, нарушающие данные требования, до участия в Игре не допускаются.

5. Основные правила безопасности при участии в Игре

5.1. Во время Игры запрещается:

· бегать и быстро перемещаться;

· ложиться на пол;

· проходить сквозь виртуальные стены и защитные виртуальные сетки;

· самостоятельно снимать vr-шлем;

· перемещаться спиной вперед;

· подходить вплотную к другим игрокам.

6. Условия использования материалов и сервисов Сайта

6.1. Пользователь обязан внимательно ознакомиться с настоящим Соглашением.

6.2. Организатор вправе посылать Пользователям на указанные в Профиле электронный почтовый адрес (e-mail) и телефонный номер сообщения информационного и рекламного характера (рассылки). Пользователь вправе отказаться от получения рассылок путем обращения к Организатору с письменным заявлением в свободной форме.

6.3. Организатор в одностороннем порядке вправе устанавливать ограничения в использовании материалов и сервисов Сайта как для всех Пользователей, так и для отдельных категорий Пользователей.

6.4. Пользователь не имеет права использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта.

6.5. Пользователь не имеет права нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту или Организатору.

6.6. Пользователь не имеет права использовать Сайт и его содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права Организатора и/или других лиц.

6.7. Все объекты, доступные при использовании Сайта, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты, размещенные на Сайте (далее совместно — «Контент»), являются объектами исключительных прав Организатора и других правообладателей. Любое использование Контента без согласия его правообладателей строго запрещено.

7. Персональные данные и политика конфиденциальности

7.1. Политика конфиденциальности Организатора (Политика Организатора в отношении обработки персональных данных) размещена на Сайте в сети Интернет по адресу https://warpoint.ru/privacy .

7.2. Организатор не производит дополнительные проверки Персональных данных, предоставленных Пользователем при регистрации на Сайте, исходя из принципа доверия к Пользователю.

7.3. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за негативные последствия, наступившие вследствие предоставления им недостоверной информации при регистрации на Сайте Организатора.

8. Ответственность. Ограничение ответственности

8.1. Пользователь, Участник и его законный представитель самостоятельно оценивают свои способности и возможность участия в Игре. Ответственность за принятое Участником или его законным представителем решения касательно получения Услуг, в том числе по вопросу бронирования Сеанса и/или участия (права на участие) в Игре (включая предоставление подложных документов, подписей или иной недостоверной информации) в любом случае несет Участник и/или его законный представитель.

8.2. До момента бронирования Сеанса или до оплаты стоимости участия в Игре непосредственно в Месте оказания услуг Пользователь, Участник и/или его законные представитель вправе запрашивать у Организатора необходимую информацию, разъяснения и комментарии по любым вопросам, связанным с порядком оказания Услуг, особенностями участия в Игре определенными лицами, иными существенными условия предоставления и получения Услуг.

8.3. Организатор вправе отказать в предоставлении ответов на какие-либо вопросы в соответствии с п. 8.2. настоящего Соглашения, в случае если они не связаны с получением информации Пользователем, Участником или его законным представителем как потребителями, а преследуют цель сбора информации о деятельности Организатора как предпринимателя, и такая информации не подлежит в обязательном порядке раскрытию на основании положений применимого законодательства.

8.4. Все действия, предпринимаемые Участниками в Игре, осуществляются ими самостоятельно под полную ответственность самих Участников или уполномоченных лиц.

8.5. В случае причинения вреда имуществу Организатора или иных лиц, используемого при проведении Игры, Участник или его законный представитель обязуется незамедлительно компенсировать стоимость такого имущества.

8.6. Все материалы и сервисы Сайта предоставляется в исходном виде, без гарантий полноты или своевременности и без иных, явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к Сайту, а также использование его материалов и сервисов осуществляются исключительно по усмотрению Пользователя и на его риск.

8.7. Организатор не несет никакой ответственности за любые ошибки, опечатки и неточности, которые могут быть обнаружены в материалах, содержащихся на Сайте.

8.8. Некоторые ссылки на Сайте ведут к ресурсам, расположенным на сторонних сайтах. Данные ссылки размещены для удобства Пользователей и не означают, что Организатор одобряет содержание других сайтов или каким-либо образом поощряет действия их владельцев. Кроме этого, Организатор не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент. Это заявление относится ко всем ссылкам, представленным на Сайте, и материалам всех веб-сайтов, доступных через баннеры и ссылки на Сайте.

8.9. Организатор не несет ответственности за возможные противоправные действия Пользователя или Участника относительно третьих лиц, либо третьих лиц относительно Пользователя или Участника при оказании Услуг, а также в результате их оказания.

8.10. Организатор не несет ответственности за ущерб, убытки или расходы (реальные либо возможные), возникшие в связи с Сайтом, его использованием или невозможностью использования, а также за неполное, неточное, некорректное указание Пользователем своих данных при регистрации.

8.11. Организатор не несет ответственности за задержки или сбои в процессе оказания Услуг или любой их части, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.

8.12. Организатор не несет ответственности за действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их работой, в случае если оплата Услуг осуществляется при участии указанных систем и структур.

8.13. При возникновении любых сомнений в отношении того, кто является надлежащим получателем Услуг, окончательное решение принимает Организатор.

8.14. Организатор не участвует во взаимоотношениях Пользователя и/или Участника и/или его законного представителя и/или любого иного лица, которое осуществило оплату, однако по причинам, не зависящим от Организатора, не приняло в Игре и/или не получило иные Услуги, уступило свои права на участие в Игре или иным способом выразило волю отказа от участия в Игре или уступке своих прав на участие в Игре иному лицу. При возникновении сомнений в отношении лица, управомоченного на

участие в Игре, Организатор вправе руководствоваться тем, что управомоченным лицом является лицо, предъявившее электронный билет, и при необходимости возврата стоимости Услуг в оговоренных настоящим Соглашением случаях Организатор вправе возвратить соответствующую стоимость именно данному лицу (его законному представителю).